

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5175/2541

นางสาว รำ แพ นหรือนางรำแพน ฝอย
หิรัญหรือพรเทพเกษมสันต์

โจทก์

บริษัท โฟร์ซีซั่น แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 156

ป.วิ.พ. มาตรา 142

การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะไม่มีสิทธิบอกล้างนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทเพราะพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยและส. หลอกลวงโจทก์ให้ซื้อที่ดิน แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้เข้าทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทโดยสำคัญผิดว่าที่ดินแปลงพิพาทตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 1 ตามเอกสารหมาย จ.2 และต่อมาพบว่าที่ดินแปลงพิพาทตั้งอยู่ในตำแหน่งหมายเลข 2 ตามเอกสารหมายดังกล่าว จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนั้นการแสดงเจตนาของโจทก์จึงเป็นโมฆะนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยและ ส. หลอกลวงโจทก์เสนอขายและนำชี้ที่ดินว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่เสนอขายเป็นที่ดินแปลงหมายเลข 1 ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องจนโจทก์หลงเชื่อเข้าทำสัญญาจะซื้อขายกับจำเลยซึ่งเป็นที่ดินคนละแปลงกัน คุณสมบัติแตกต่างกันมาก การเข้าทำสัญญาของโจทก์เป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉลทำให้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นการกล่าวอ้างแล้วว่า โจทก์เข้าทำนิติกรรมโดยสำคัญผิด

ในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมอันเป็นการสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม การวินิจฉัยของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น โจทก์เข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับจำเลย โดยสำคัญผิดว่าที่ดินที่จะซื้อขายตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 1 ซึ่งไม่ใช่ที่ดินที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 2 จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในที่ดินที่จะซื้อขายย่อมเป็นสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม การแสดงเจตนาของโจทก์จึงเป็นโมฆะตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156

โจทก์ฟ้องว่า การทำสัญญาจะซื้อขายของโจทก์กับจำเลยเป็นการแสดงเจตนาอันได้มาเพราะกลฉ้อฉล ทำให้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวแก่จำเลยให้จำเลยคืนเงินจำนวน 9,000,000 บาท แก่โจทก์จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังคงเพิกเฉย เมื่อสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะ จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว เป็นต้นไปคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 343,749.99 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 9,343,749.99 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 9,343,749.99 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 9,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 8,730,000 บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2534

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์สารบบเล่มทะเบียนการครอบครองที่ 95 จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2533 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวกับจำเลยในราคา 31,626,000 บาทชำระเงินให้แก่จำเลยแล้วเป็นเงิน 9,000,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงชำระในวันจดทะเบียนโอน ต่อมาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาโอนที่ดินแปลงดังกล่าวโจทก์และจำเลยเกิดกรณีพิพาทกันและมิได้มีการโอนที่ดินแปลงพิพาทให้แก่โจทก์ รวมทั้งโจทก์ไม่ได้ชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่จำเลย

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะไม่มีสิทธิบอกล้างนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทเพราะพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยและนางสำเนียงหลอกลวงโจทก์ให้ซื้อที่ดิน แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้เข้าทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทโดยสำคัญผิดว่าที่ดินแปลงพิพาทตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และต่อมาพบว่าที่ดินแปลงพิพาทตั้งอยู่ในตำแหน่งหมายเลข 2 ตามเอกสารหมายเลขดังกล่าว จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมการแสดงเจตนาของโจทก์จึงเป็นโมฆะนั้น เป็นการวินิจฉัยนอก

ประเด็นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยและนางสำเนียงหลอกลวงโจทก์
เสนอขายและนำชี้ที่ดินว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่เสนอ
ขายเป็นที่ดินแปลงหมายเลข 1 ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 จน
โจทก์หลงเชื่อเข้าทำสัญญาจะซื้อขายกับจำเลยซึ่งเป็นที่ดินคนละแปลงกันคุณสมบัติ
แตกต่างกันมาก การเข้าทำสัญญาของโจทก์เป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมเพราะ
ถูกกลฉ้อฉล ทำให้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม คำบรรยายฟ้อง
ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างแล้วว่า โจทก์เข้าทำนิติกรรมโดยสำคัญผิดใน
ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมอันเป็นการสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่ง
นิติกรรม การวินิจฉัยของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อมามีว่า โจทก์สำคัญผิดในที่ดินจริงหรือไม่ ซึ่งปัญหานี้
ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย แต่คู่ความนำสืบกันมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยไป
โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย โจทก์นำสืบว่า ก่อนที่โจทก์จะ
ตกลงเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน นางอุทิศและนางศรีรัตน์ได้เสนอขายที่ดินให้แก่
โจทก์โดยแจ้งว่านางสำเนียง อินทร์เถื่อน เป็นนายหน้าในการขายที่ดินดังกล่าว
โจทก์ นางอุทิศและนางศรีรัตน์ได้พากันไปดูที่ดิน โดยบุคคลทั้งสองแจ้งให้ทราบว่า
ทราบตำแหน่งที่ดินมาจากนางสำเนียงซึ่งเป็นตัวแทนนายหน้าบริษัทจำเลย โดยนาง
สำเนียงได้เคยพาไปดูที่ดินมาก่อนแล้ว ที่ดินตั้งอยู่ในช่วงระหว่างอำเภอศรีราชาไป
พัทยาบนเส้นทางถนนสุขุมวิท ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ 200 เมตร ก่อนจะถึง
ต้องเอารถยนต์ไปจอดที่กระท่อมร้างแล้วเดินเลี้ยวขวาไปอีก 60 เมตร เขตที่ดินทิศ
ตะวันออกมีถึงซีเมนต์กับต้นไม้ใหญ่ ทิศตะวันตกจะมีกอข่อย ต้นมะม่วง ทางทิศใต้
เป็นแนวมะพร้าวและรั้วบ้าน อยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงที่ดินแปลงหมายเลข 1 ของ
เอกสารหมาย จ.2 เมื่อไปดูที่ดินแล้วโจทก์สนใจ จึงได้เอาสำเนาหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์จริง แต่ระหว่างที่ดินไม่มีหลักหมุดและไม่ปรากฏใน

ระวางไม่สามารถจะทราบตำแหน่งที่ดินว่าอยู่ที่ใดสามารถทราบได้แต่เพียงว่าอยู่ในบริเวณใดเท่านั้นต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2533 นางอุทิศได้โทรศัพท์มาบอกให้ทราบว่าเจ้าของที่ดินจะมาพบที่ห้างสรรพสินค้าแหลมทองอยู่ที่อำเภอศรีราชา โจทก์จึงได้ไปตามนัดพบกับนางสำเนียงนางอุทิศและนางศรีรัตน์รออนุญาตทั้งสามพาไปพบกับนางสาวสุจิตรา นาคสุวรรณ นางสาวสุจิตราแจ้งให้ทราบว่าเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยพร้อมกับแสดงหนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ให้อำนาจทำนิติกรรมได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินในราคาไร่ละ 3,600,000 บาท จ่ายเงินให้ไป 9,000,000 บาท โดย 4,000,000 บาท เป็นการจ่ายค่ามัดจำ อีก 5,000,000 บาท เป็นการจ่ายค่าที่ดินบางส่วน ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ครบในวันโอน หลังจากทำสัญญา ฝ่ายโจทก์พาบุคคลอื่น 2 - 3 ราย ไปดูที่ดินแปลงหมายเลข 1 เพื่อขายต่อ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2533 โจทก์นางทัศนียา นางสำเนียง นางสมศรี และนางอุทิศ ได้พากันไปดูที่ดินอีกครั้งนี้นางสำเนียงพาไปดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งลึกเข้าไปประมาณ 400 เมตร และชี้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นแปลงที่ตกลงซื้อไว้ซึ่งเป็นแปลงหมายเลข 2 ตามเอกสารหมาย จ.2 สภาพแตกต่างไปจากที่ดินแปลงหมายเลข 1 ราคาแตกต่างกันโดยราคาที่ดินแปลงหมายเลข 2 มีราคาไร่ละประมาณ 2,000,000 บาทเศษ โจทก์ได้โต้เถียงกับนางสำเนียงว่าไม่ใช่ที่ดินแปลงเดิม นางสำเนียงรับว่าจะไปเจรจากับนางสาวสุจิตราให้แล้วนางสำเนียงให้โจทก์ไปพบกับนายวิทยาซึ่งเป็นญาติกับนางสาวสุจิตราให้รับเรื่องไว้ต่อมาขณะรอผลการเจรจาโจทก์เห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโจทก์จึงให้ทนายความบอกเลิกสัญญา และโจทก์มีนางทัศนียา สุขขานางอุทิศ ทองปาน และนางศรีรัตน์ กาญจนวิักติ มาเบิกความเป็นพยานว่า ก่อนโจทก์ทำสัญญากับจำเลยนางสำเนียงซึ่งเป็นนายหน้าขายที่ดินได้พานางอุทิศไปดูที่ดินบริเวณหมายเลข 1 ของแผนที่เอกสารหมาย จ.2 ต่อมานางอุทิศและนางศรีรัตน์จึงได้พาโจทก์ไปดูที่ดินแปลงหมายเลข 1 หลังจากโจทก์ทำสัญญากับจำเลยแล้ว ฝ่ายโจทก์พาบุคคลอื่น 2 - 3 รายไปดูที่ดินแปลงหมายเลข 1 เพื่อขายต่อ แต่ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2533 เมื่อได้

ให้นางสำเนียงดำเนินการเรื่องถากถาง นางสำเนียงกลับพาโจทก์ นางอุทิศและนาง ทัศนียาไปดูที่ดินแปลงหมายเลข 2 ตามแผนที่เอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์จึงทราบว่าที่ดินที่มีการซื้อขายกันไม่ใช่ที่ดินที่โจทก์ตั้งใจจะซื้อ นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายทวี สุรนนท์มาเบิกความสนับสนุนว่า หลังจากโจทก์ทำสัญญากับจำเลยแล้ว โจทก์เคยพา พยานไปดูที่ดินบริเวณหมายเลข 1 เพื่อให้พยานเป็นนายหน้าในการขายต่อหลังจาก นั้นพยานเคยพาผู้อื่นไปดูที่ดินแปลงนี้ ฝ่ายจำเลยมีนางสาวสุจิตรา นาคสุวรรณ กรรมการของจำเลยเบิกความว่า ได้พูดจาต่อรองราคากัน ในที่สุดโจทก์ตกลงซื้อที่ดิน จากจำเลยราคาไร่ละ 3,600,000 บาท เนื้อที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา รวมเป็น เงิน 31,000,000 บาทเศษทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในวันนั้น โดยโจทก์ได้วางมัดจำ จำนวน 9,000,000 บาท ตกลงราคากันแล้ว ก่อนทำสัญญานางสาวสุจิตราถามโจทก์ ว่าทราบหรือไม่ว่าที่ดินอยู่ที่ใด โจทก์บอกว่าทราบเนื่องจากโจทก์ซื้อที่ดินบริเวณนั้น บ่อย โจทก์มีสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ของที่ดินอยู่ที่โจทก์และมี ผังเมืองของโครงการแหลมฉบังเมืองใหม่ด้วยโจทก์ได้เปรียบเทียบกับที่ดินกับผังเมือง โครงการแหลมฉบังเมืองใหม่แล้วทราบว่าที่ดินมีถนนตัดผ่านกลางแปลงโดยจะต้อง ถูกเวนคืนที่ดินโดยฝ่ายจำเลยมีนางสำเนียง อินเถื่อน และนายวานิช ผลพูลมาเบิก ความสนับสนุน เห็นว่า ทางนำสืบของจำเลยขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์มีนายวิเชียร จันทรักระจ่าง ข้าราชการประจำสำนักที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เบิกความว่าที่ดินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ธรรมดานั้น ไม่สามารถจะ ไปตรวจสอบแนวเขตได้ เนื่องจากไม่มีระวางแผนที่ หากจะตรวจสอบแนวที่ดินนั้นจะ ต้องให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงมานำชี้เท่านั้น และมีนายประทีป เจริญพรซึ่งรับราชการประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีมาเบิกความสนับสนุนว่า โจทก์ได้นำที่ดินตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ไปให้ตรวจสอบเกี่ยวกับ ความถูกต้อง การเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน และตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน แต่เนื่องจากที่ดิน น.ส.3 ไม่สามารถตรวจสอบการเป็นเจ้าของที่ดินได้เพราะไม่มี

ระวางแผนที่ตรวจสอบ ทางเจ้าพนักงานอาจตรวจได้แต่เพียงว่าที่ดินตั้งอยู่ในตำบล หรืออำเภออะไรเท่านั้น ดังนี้พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่า พยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับ จำเลย โดยสำคัญผิดว่าที่ดินที่จะซื้อขายตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 1 ตามเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งไม่ใช่ที่ดินที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดินแปลงหมายเลข 2 ตาม เอกสารหมาย จ.2จึงเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในที่ดินที่จะซื้อขายย่อมเป็น สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม การแสดงเจตนาของโจทก์จึงเป็นโมฆะตามที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(ชวลิต ศรีสง่า-ไพโรจน์ คำอ่อน-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ